Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Secretaría de Articulación Científico Tecnológica

CONVENIO MINCYT N° 121/16

CONVENIO DE USO E INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA (MINCYT) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES (UNViMe)

Entre:

1) el **MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA DE LA NACION (MINCYT)**, representado en este acto por el Lic. Agustín Campero, Secretario de Articulación Científico y Tecnológica, constituyendo domicilio en la calle Godoy Cruz 2320, 4to. Piso de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, de esta, por un lado, y,

2) la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES (UNViMe)**, representada por su Rector Organizador, Prof. Dr. Roberto Schwartz, con domicilio legal en Las Heras 383, Villa Mercedes, Provincia de San Luis, **(la "Institución")**, por el otro lado, ambas denominadas las **"Partes"**, manifiestan:

a) Que mediante la Ley Nº 25.467 se establece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se determinan los objetivos de la política científica y Tecnológica nacional y se contemplan las responsabilidades del Estado Nacional y la estructura de dicho sistema, entre otros aspectos relevantes.

b) Que entre otros objetivos, dicha norma persigue organizar y mantener un registro nacional de investigadores científicos y tecnólogos, personal de apoyo y becarios internos y externos que revisten en instituciones oficiales o privadas (la "Base de Datos Unificada").

c) Que a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Ley Nº 25.467 y de aplicar las disposiciones en ella contenidas, se dictó el Decreto Nº 443/2004 que creó el SISTEMA DE INFORMACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ARGENTINO (SICyTAR).

d) Que el funcionamiento del SICyTAR importa un complejo proceso de colaboración interinstitucional dirigido a la conformación de diversos subsistemas de información, entre los que se encuentra el Sistema Unificado "CVar" el que tiene por objetivo recolectar, transferir y actualizar los datos curriculares que integren la "Base de Datos Unificada".

CONVENIO MINCYT N° 121 / 16

e) Que el Decreto Nº 257/2009 delegó en el MINCYT el dictado de las normas reglamentarias destinadas a la implementación del Sistema creado por el Decreto Nº 443/2004.

f) Que a efectos de la puesta en marcha del "CVar", y de la conformación de la "Base de Datos Unificada", el MINCYT dictó la Resolución Nº 693 de 2011 que aprobó la reglamentación del "Sistema Unificado CVar".

g) Que el mencionado Reglamento tiene por objeto organizar y mantener actualizado el registro nacional de investigadores científicos y tecnólogos, personal de apoyo y becarios internos y externos que revisten en instituciones que integren el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

h) Que las disposiciones de dicho Reglamento resultan obligatorias para las instituciones privadas que realicen actividades de CyT y/o de I+D+i en el territorio nacional y que adhieran al mencionado reglamento.

i) Que la "Institución" que suscribe el presente Convenio cumple con los requisitos para ser alcanzada por el Reglamento.

j) Que el Reglamento establece que las instituciones adheridas deben suscribir un Convenio de Uso e Intercambio de Datos con el MINCyT a fin de facilitar el proceso de unificación del ingreso, almacenamiento, protección y actualización de los datos de la "Base de Datos Unificada".

Por todo lo expuesto, las Partes acuerdan celebrar el presente Convenio de Uso e Intercambio de Datos, (en adelante, el "Convenio") en los siguientes términos:

1. Definiciones de términos empleados en este Convenio

Salvo que se indique especialmente o se disponga algo diferente en este Convenio, todos los términos que aparecen en mayúsculas tendrán el significado que les fue atribuido en el Reglamento del "Sistema Unificado CVar".

2. Objeto y alcance del acuerdo

El objeto de este Convenio es:

2.1 Regular: (i) las modalidades específicas atinentes al ingreso, almacenamiento, tratamiento, transferencia, protección y actualización de los Datos e información relativa al Personal Científico Tecnológico de la Institución (los "Sujetos Obligados") que formen parte o provengan de sus antecedentes curriculares, con la finalidad de la estructuración de la "Base de Datos Unificada" prevista por la Ley Nº 25.467; y (ii)

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Secretaría de Articulación Científico Tecnológica

CONVENIO MINCYT N° 121/.6

los aspectos específicos no expresamente previstos en el Reglamento o que hagan falta prever en forma particularizada en este Convenio para asegurar o facilitar el ingreso, almacenamiento, tratamiento, transferencia y actualización de los Datos e información de los Sujetos Obligados al o en la "Base de Datos Unificada" en función de las disponibilidades tecnológicas, recursos y sistema de archivos utilizados por la Institución antes o al momento de la celebración del presente Convenio.

2.2 Contemplar y regular las modalidades, acciones y medidas específicas mediante las cuales cada una de las Partes cooperará, en el contexto específico de las obligaciones y responsabilidades que a ellas les ha atribuido el Reglamento, a fin de lograr el adecuado y más eficiente ingreso, almacenamiento, tratamiento, transferencia y actualización de los Datos e información relativa al Personal Científico Tecnológico de la Institución a la Base de Datos del Sistema Unificado que se formará y administrará el MINCyT con motivo de la aplicación del Reglamento.

2.3 Todo aspecto o cuestión relativa al ingreso, transferencia, tratamiento, protección, almacenamiento, uso o carga de Datos e información de los Sujetos Obligados y Voluntarios, así como toda otra cuestión, que no sea o no haya sido objeto de una regulación específica en este Convenio, estará regida por el Reglamento y las modificaciones que a él se introduzcan.

3. Declaraciones de la Institución. Designación de Representante

La Institución declara y garantiza que.

3.1 Adhiere por el presente Convenio al Sistema de Información Científico Tecnológica Argentino – SICYTAR, en general y al CVar en particular.

3.2 Afectará los recursos técnicos y humanos necesarios a su alcance como para asegurar: (i) el cumplimiento adecuado y eficiente de este Convenio; y (ii) el uso, almacenamiento y tratamiento de los Datos e información de los Sujetos Obligados adecuado a los fines de este Convenio, el Reglamento y la normativa vigente en la materia.

3.3 Designa como representante de contacto y enlace entre el MINCyT y la Institución a la Ana María Pedernera Panelo, Secretaria Académica, y que dicho representante tendrá la responsabilidad frente al MINCyT de representar a la Institución en todo cuanto se refiera a la coordinación y observancia de las acciones necesarias para dar cumplimiento e implementar el presente Convenio hasta tanto la

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Secretaría de Articulación Científico Tecnológica

CONVENIO MINCYT N° 121 / 16

7.2 Las Partes se comprometen a adoptar las medidas organizativas, de seguridad y mecanismos apropiados para asegurar la preservación y difusión no autorizada de datos personales en los términos de la ley 25.326 y de información o Datos considerados como Información Confidencial bajo el Reglamento y este Convenio.

8. Acceso y uso de Datos

Las Partes acuerdan que ambas quedarán debidamente facultadas a almacenar, tratar, procesar, usar y/o migrar los Datos e información correspondientes a miembros de la Institución y proporcionados por la otra parte de conformidad con este Convenio y el Reglamento, y a acceder, brindar acceso y usar los Datos e información en los términos de este Convenio, el Reglamento, la ley 25.326 y normas complementarias y de conformidad al consentimiento prestado por los Sujetos titulares de los datos.

9. Solución de Controversias

Para interpretación o solución de controversias, derivadas del presente convenio, las partes se someten a los Tribunales Ordinarios Federales que sean competentes con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo a todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los lugares arriba indicados.

10. Cláusula Temporaria

La Institución se compromete, en un plazo máximo de 30 días a entregar al MINCyT el listado de los Sujetos Obligados de la Institución a la fecha de firma de este convenio. El mencionado listado incluirá: nombre, apellido, sus respectivos documentos de identidad y sus números de C.U.I.T./C.U.I.L..

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días de SEPTIEMBRE de 2016, se firman dos ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. AGUSTIN CAMPERO
Secretario de Articulación Científico Tecnológica
Ministerio de Ciencia, Tecnología
E Innovación Productiva

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

17 OCT. 2016

PROTOCOLIZADO EL .....

Dra. María Emilia Martin
Direc. de Despacho y Mesa de Entradas
MINCyT

Villa Mercedes, 27 de octubre de 2016.-

VISTO:

El CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN RECÍPROCA entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y la Universidad Nacional de Villa Mercedes, y,

CONSIDERANDO:

Que ambas Instituciones valoran la labor interdisciplinaria y las acciones coordinadas, con la voluntad de desarrollar los objetivos establecidos por el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, Ley 25.467.

Que entre otros objetivos dicha norma persigue organizar y mantener un registro nacional de investigadores y tecnólogos, personal de apoyo y becarios internos y externos que revisten en instituciones oficiales o privadas (la Base de Datos Unificada).

Que por Decreto **P. E. N. Nº 499/2016** y Art. 49 Ley 24.521 se delega en el Sr. Rector Organizador las atribuciones de autorización de firma y homologación definitiva de los Convenios y Actas Complementarias

Que corresponde mediante la presente protocolizar la homologación pertinente.

Por ello y en uso de sus atribuciones,

EL RECTOR ORGANIZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES RESUELVE:

ARTICULO 1°.- HOMOLOGAR en todas sus partes el convenio celebrado entre el **Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación** y la Universidad Nacional de Villa Mercedes, con fecha 30 de septiembre de 2016.
ARTICULO 2°.- Notifíquese, insértese en el Libro de Resoluciones y Archívese

RESOLUCION R. N° 000562/2016.

Farmac. Miguel A. BONETTO
Secretaria General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Prof .Dr. Roberto J. SCHWARTZ
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes